M17 | Replik Fink

R3 | 2026-05-25

[M17:L01] SYN-C3-WEST-26. Antrag auf Beseitigung bleibt. Die 400-EUR-Forderung wird als streitige Gesamtforderung aufrechterhalten, ohne die Quote als feststehend zu bezeichnen.

[M17:L02] Klarstellung: Lärm wird nur für März geltend gemacht; für Februar allein die Wandbeeinträchtigung ab 02.02. Die ursprüngliche gemeinsame Vollmonatsbegründung war zu pauschal. Die konkrete zeitanteilige Berechnung bleibt zu erläutern.

[M17:L03] Die Klägerin verweigerte keine Untersuchung, sondern schlug 05.03. vor. Tatsächlich kam der Fachbetrieb am 12.03. und untersuchte, M18. Keine abgeschlossene Sanierung erfolgte.

[M17:L04] Zeugin Nora Lind kann einzelne Beobachtungen bestätigen, nicht die ganze Zeitreihe. Die Klägerin behauptet keine medizinisch gesicherte Erkrankung.

[M17:L05] Es wird eine periodisierte Prüfung der tatsächlichen Gesamtbeeinträchtigung statt einer Addition einzelner Tabellenquoten verlangt.